

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4541/2550

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

บริษัทยูนิ-ชั่น นันวูเว่น จำกัด

โจทก์ร่วม

บริษัทชั้นนี้คลื่นนิ่งแวย์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 173, มาตรา 852

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4, มาตรา 7

โจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชดใช้เงินตามมูลหนี้ตามเช็คพิพาทสี่ฉบับต่อมา โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งธนบุรี พิพากษตามยอมคดีถึงที่สุดไปแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความยอม ทำให้สิทธิของโจทก์ร่วมที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามมูลหนี้เช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นอันระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 852 โจทก์ร่วมคงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก้ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เท่านั้น แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นโจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับได้อีก ดังนั้น หนี้ที่จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อใช้เงินนั้นจึงเป็นอันสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 7 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 ถึงแม้ในสัญญาประนีประนอมยอม

ความดังกล่าว ข้อ 3 จะระบุเป็นข้อยกเว้นว่า การตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ไม่มีผลในคดีอาญาคดีนี้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายโดยชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 และข้อตกลงดังกล่าวสามารถแยกออกต่างหากจากข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความในข้ออื่นได้ จึงไม่ทำให้สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งหมด ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 173 แห่ง ป.พ.พ.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาบริษัทยูนิ-ชั่น นันวูเว่น จำกัด ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่า มูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ โจทก์ร่วมได้ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 4743/2546 ของศาลแพ่งธนบุรี โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษายอมแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงระงับไป ขอให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีอาญาเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7 จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

# โจทก์ร่วมอุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้  
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันออกเช็ค  
พิพาททั้งสี่ฉบับและธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยที่ 1  
ให้ชดใช้เงินตามมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับคดีนี้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่  
4743/2546 ของศาลแพ่งธนบุรี ต่อมาโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญา  
ประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งดังกล่าว และศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายอม  
คดีถึงที่สุดไปแล้ว มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่า สิทธิใน  
คดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมระงับไปแล้วหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ร่วมได้  
ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชดใช้เงินตามมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับคดีนี้ในคดีแพ่ง  
หมายเลขแดงที่ 4743/2546 ของศาลแพ่งธนบุรีแล้ว ต่อมาโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1  
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งธนบุรีพิพากษายอม คดีถึงที่สุด  
ไปแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมทำให้สิทธิของโจทก์ร่วมที่จะ  
เรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามมูลหนี้ในเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นอันระงับสิ้น  
ไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 โจทก์ร่วมคงมีสิทธิเรียกร้อง  
ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เท่านั้น แม้จำเลยที่  
1 จะไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นโจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิที่จะ  
เรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับได้อีก ดังนั้น หนี้  
จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อใช้เงินนั้นจึงเป็นอันสิ้นผลผูกพันไปก่อน  
ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมย่อມຣະນັບໄປຕາມປະມວນກູໝາຍວິທີພິຈາລະນາຄວາມອາຍາ ມາຕຣາ 39 ຄື ແມ່ນໃນສັນຍາປະຕິປະໂຫມຍອມຄວາມດັ່ງກ່າວ ຂໍ້ 3 ຈະຮຸນເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນວ່າ ການຕົກລົງສັນຍາປະຕິປະໂຫມຍອມຄວາມນີ້ ໃຜມີຜົນໃນຄຳອາຍາດີນີ້ ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຜົນສະຖິດສະຖານະສະຖິດສະຖານະໂດຍຊັດເຈນຈຶ່ງຕົກເປັນໂມໝະ ຕາມປະມວນກູໝາຍແພ່ງແລະພາຄີຮຸນ ມາຕຣາ 150 ແລະຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວສາມາດແຍກອອກຕ່າງຈາກຂໍ້ຕົກລົງຕາມສັນຍາປະຕິປະໂຫມຍອມຄວາມໃນຂໍ້ອື່ນໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ສັນຍາປະຕິປະໂຫມຍອມຄວາມໃນຄຳແພ່ງດັ່ງກ່າວຕົກເປັນໂມໝະທັງໝົດ ທັງນີ້ ຕາມນິຍາມມາຕຣາ 173 ແຫ່ງປະມວນກູໝາຍແພ່ງແລະພາຄີຮຸນ ທີ່ສາລ່າງທັງສອງໃຫ້ຈຳນາຍຄຳອາຍາດີອອກຈາກສາລະບາດຄວາມນັ້ນສາລະກຸມເຫັນພ້ອມດ້ວຍ ກຸມຂອງໂຮງຮຸນຮ່ວມພັງບໍ່ຮຸນ"

ພິພາກສາຢືນ

(ສີທິຮັຍ ຮຸ່ງຕຣະກູລ-ປະເສຣີຮຸ ວິຣິຍສິທຣາວັດຜົນ-ຮຸນັທ ວິຣຸບຸຕຣ໌)

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

ສຳນັກວິຊາການ

ແຜນກ

ຮາມາຍເລຂຄຳດີແດງສາລະຮັ້ນ

ດັ່ນ

ຮາມາຍເຫຼືອ